

시험 검사 기본 위탁계약서

개별 시험의뢰에 관한 기본 거래조건

구분	내용	구분	내용
위탁자	갑 주식회사 브랜업	대표자	이 상 원
수탁자	을 한국에스지이에스 주식회사	대표자	이 인 섭
계약금액	개별 시험의뢰서 및 그에 대한 견적서에 따름	계약일	2026. 9 . 22 .

주식회사 브랜업(이하 "갑"이라 한다)과 한국에스지이에스 주식회사(이하 "을"이라 한다)은 갑이 수시로 의뢰하는 시험·검사·평가 업무의 공통 거래조건을 정하기 위하여 다음과 같이 기본계약을 체결한다.

제 1 조 목적

본 계약은 갑이 을에게 개별적으로 위탁하는 시험·검사·평가 업무에 공통으로 적용되는 기본조건을 정하고, 각 업무의 구체적 내용은 별도의 시험의뢰서와 견적서로 확정하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 개별 시험의뢰와 계약의 성립

갑은 시험·검사가 필요할 때마다 을의 양식 또는 당사자가 합의한 양식으로 별도의 시험의뢰서를 작성하여 을에게 제출한다.

개별 시험계약은 갑이 제출한 시험의뢰서에 대하여 을이 견적서 또는 접수확인서를 발행하고, 갑이 이를 서면 또는 전자우편으로 승인한 때 성립한다. 시험의뢰서와 견적서에는 해당 업무의 범위, 대상 시료, 시험방법, 수량, 납기, 납품물, 금액, 지급조건 및 특별조건을 기재한다.

시험항목은 사업·제품·규제 또는 품질관리 필요에 따라 추가·변경·삭제될 수 있으며, 본 계약에 특정 시험항목이 기재되어 있지 않더라도 적법하게 성립한 개별 시험계약에는 본 계약이 적용된다.

을은 시험의뢰서의 내용이 불명확하거나 수행이 곤란한 경우 접수 전에 필요한 보완사항을 갑에게 통지하여야 한다.

제 3 조 계약문서와 적용순서

개별 업무의 계약문서는 본 계약서, 해당 시험의뢰서, 을의 견적서, 접수확인서, 당사자가 승인한 시험계획서 및 별도 서면합의로 구성된다.

문서 사이에 내용이 다른 경우에는 당사자가 특정 개별 업무에 관하여 나중에 서면 합의한 사항, 해당 시험의뢰서와 승인된 견적서, 본 계약서, 접수확인서 순으로 적용한다. 시험방법과 기술적 수행조건은 승인된 시험계획서 또는 견적서의 기술조건을 따른다.

을의 일반 서비스 조건은 갑에게 사전에 제공되고 갑이 명시적으로 확인한 범위에서만 적용하며, 본 계약 또는 개별 시험계약과 충돌하는 경우 해당 개별 시험계약과 본 계약이 우선한다.

제 4 조 시험의뢰서의 필수사항

갑과 을은 개별 시험의뢰서 또는 이에 부속된 견적서에서 다음 사항을 명확히 정한다.

- 의뢰번호, 의뢰일, 담당자 및 성적서 기재정보
- 시료명, 시료 식별정보, 수량, 상태, 보관조건과 필요한 제품자료
- 시험·검사·평가의 항목, 목적, 방법, 기준 및 적용 규격
- 착수조건, 예상기간, 납기, 중간보고 여부와 납품물의 형식·언어·부수
- 공급가액, 부가가치세, 운송비 등 비용과 지급시기
- 해외기관 또는 제 3 자 재위탁 여부, 시료·자료·개인정보의 국외이전 여부
- 시료의 반환·보관·폐기, 재시험, 취소 및 기타 특별조건

제 5 조 시험내용의 변경

개별 시험계약 성립 후 시험범위·시료·방법·일정·납품물 또는 금액을 변경하려면 변경내용과 그에 따른 일정 및 비용 영향을 기재한 서면 합의가 있어야 한다. 전자우편에 의한 상호 승인도 서면 합의로 본다.

갑의 추가 요청, 시료 하자 또는 정보 누락으로 추가 업무가 필요한 경우 을은 사유와 추가비용을 사전에 통지하고 갑의 승인을 받은 후 진행한다.

제 6 조 시료와 자료의 제공

갑은 개별 시험의뢰서에서 정한 수량과 상태의 시료 및 시험 수행에 필요한 자료를 지정기한 내 제공한다. 갑은 제공한 정보가 정확하고 제 3 자의 권리를 침해하지 않음을 확인한다.

을은 시료 수령 시 수량, 외관, 봉인, 운송상태 및 식별정보를 확인하고 이상이 있으면 지체 없이 갑에게 통지한다.

시료와 자료의 운송·통관 기간 및 갑의 보완 기간은 별도 합의가 없는 한 시험기간에 포함하지 않는다. 시험 종료 후 시료의 반환·보관·폐기는 개별 시험의뢰서에 따른다.

제 7 조 수행기준과 재위탁

을은 선량한 관리자의 주의로 관계법령, 합의된 시험방법, 적용 가능한 최신 유효 규격 및 승인된 시험계획서에 따라 업무를 수행하고 시험기록의 추적성을 유지한다.

을이 업무의 전부 또는 일부를 국내외 제 3 의 시험기관에 수행하게 할 필요가 있는 경우에는 개별 시험의뢰서 또는 견적서에 기관, 국가, 수행범위 및 시료·자료 이전 여부를 표시하거나 별도로 갑에게 고지한다. 을은 재위탁기관의 선정·관리 및 수행에 대하여 본 계약상 책임을 진다.

인체적용시험 또는 개인정보 처리가 포함되는 경우 을은 적용 법령과 시험기관 절차에 따라 필요한 윤리심의, 대상자 동의, 안전관리, 개인정보 보호 및 국외이전 조치를 이행한다.

제 8 조 일정과 지연

각 업무의 착수일과 납기는 개별 시험의뢰서, 견적서 또는 접수확인서에서 정한다. 별도 정함이 없으면 계약 성립, 적합한 시료와 필수자료 수령 및 합의된 선행 지급조건 충족 중 가장 늦은 날을 착수일로 본다.

을은 지연이 예상되면 원인, 영향, 수정일정 및 완화방안을 지체 없이 서면으로 통지한다. 을의 귀책으로 합의된 납기를 중대하게 초과하고 상당한 기간 내 시정되지 않으면 갑은 해당 개별 계약의 미수행 부분을 해지할 수 있다.

제 9 조 납품과 검수

을은 개별 시험의뢰서에서 정한 형식과 방법으로 시험성적서, 평가보고서 또는 그 밖의 납품물을 제공한다.

갑은 납품일로부터 10 영업일 이내에 계약범위 누락, 명백한 기재오류 또는 합의된 방법과의 불일치를 서면 통지한다. 기간 내 통지가 없으면 납품을 승인한 것으로 본다. 다만 통상적인 검수로 발견하기 어려운 오류는 발견 후 지체 없이 통지할 수 있다.

을의 귀책으로 발생한 오류 또는 합의된 시험방법 미준수는 을의 비용으로 정정하거나 재시험한다. 시료의 특성, 불균질, 갑이 제공한 자료의 오류 또는 합의된 방법의 한계로 인한 결과는 무상 재시험 사유가 아니다.

제 10 조 계약금액과 지급

각 업무의 계약금액, 부가가치세, 운송비, 외부 시험기관 비용 및 기타 비용은 해당 시험의뢰서와 갑이 승인한 견적서에서 정하며, 그 합계액을 본 조에서 “총 시험비”라 한다.

갑은 총 시험비를 다음과 같이 분할하여 을에게 지급한다.

1. 계약금: 총 시험비의 30%를 계약일인 2026 년 10 월 1 일에 지급한다.
2. 중도금: 총 시험비의 40%를 계약일로부터 1 개월이 되는 2026 년 11 월 1 일에 지급한다.

3. 잔금: 을은 2026년 11월 20일 기준 검사 진행 중인 항목의 진행현황과 중간결과를 기재한 중간보고 형식의 레터를 갑에게 제공하고, 갑은 해당 레터를 실제 수령한 날부터 3영업일 이내에 잔금 30%를 지급한다.

전항의 "영업일"은 대한민국의 토요일, 일요일 및 「공휴일에 관한 법률」에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다. 레터 제공이 예정일보다 늦어진 경우 잔금 지급기한은 실제 수령일을 기준으로 계산한다.

을은 각 지급시기에 맞추어 적법한 세금계산서와 청구서를 발행한다. 을은 갑의 사전 서면승인 없이 추가시험, 재시험, 운송 또는 기타 비용을 청구할 수 없으며, 환율 또는 외부기관 비용 등의 변동으로 증액이 필요한 경우 변경견적을 제시하여 갑의 승인을 받아야 한다.

제 11 조 취소와 중도해지 정산

갑이 개별 시험 접수 후 임의로 취소하는 경우 을은 취소시점까지 실제 수행된 업무, 취소할 수 없는 외부기관 비용 및 합리적인 실비의 산출근거를 제시하고 당사자는 이를 정산한다. 미착수 부분의 대금은 지급하지 않는다.

상대방이 본 계약 또는 개별 시험계약을 중대하게 위반하고 10영업일의 시정요구 기간 내 시정하지 않으면 상대방은 해당 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다. 중대한 비밀유출, 시험결과 조작 또는 법령위반으로 계약목적 달성이 곤란한 경우에는 즉시 해지할 수 있다.

해지 시 을은 완료된 결과 및 갑이 비용을 지급한 진행자료를 제공하고, 미수행 부분에 관한 선금금은 정산 후 반환한다.

제 12 조 비밀유지

각 당사자는 계약 수행 중 알게 된 상대방의 제품, 처방, 원료, 가격, 영업, 기술 및 시험자료를 비밀로 유지하고 계약 수행 목적 외에 사용하거나 제 3자에게 공개하지 않는다.

이미 적법하게 보유한 정보, 공지된 정보, 제 3자로부터 적법하게 취득한 정보, 독자 개발한 정보 및 법령·법원의 명령에 따라 공개하는 정보는 예외로 한다. 법정 공개 시 가능한 범위에서 사전에 상대방에게 통지한다.

비밀유지의무는 계약 종료 후 5년간 존속한다. 다만 영업비밀은 영업비밀성을 유지하는 동안 보호한다.

제 13 조 시험결과와 지식재산권

갑이 해당 개별 시험대금을 완납하면 갑은 납품된 시험성적서와 평가보고서를 제품의 인허가, 수출, 보험, 거래처 심사, 품질관리 및 사실에 근거한 표시를 위하여 사용할 수 있다.

을 또는 재위탁기관이 기존에 보유한 시험방법, 데이터베이스, 양식, 소프트웨어 및 일반적 노하우의 권리는 해당 보유자에게 남고, 갑이 제공한 제품·상표·처방 및 기존 자료의 권리는 갑에게 남는다.

갑은 결과를 오인하게 편집하거나 일부만 인용하여 전체 결론을 왜곡해서는 안 되며, 을의 명칭·상표·인증마크 사용은 별도 서면승인과 사용지침에 따른다.

제 14 조 책임

을은 납품물이 실제 시험기록에 근거하고 합의된 절차에 따라 작성되었음을 보증한다. 시험결과는 제출된 시료와 시험시점의 조건에 한정되며, 별도 합의가 없는 한 제품의 판매허가 또는 모든 법규 적합성을 보증하는 것은 아니다.

일방의 귀책사유로 상대방에게 직접 손해가 발생한 경우 귀책 당사자는 관계법령에 따라 이를 배상한다. 고의·중과실, 비밀유지 위반, 개인정보 침해, 지식재산권 침해 또는 생명·신체 손해에 대한 책임은 부당하게 제한할 수 없다.

제 15 조 불가항력

천재지변, 전쟁, 감염병, 정부조치, 운송·통관 중단 등 합리적으로 통제할 수 없는 사유로 이행이 지연된 경우 해당 당사자는 그 범위에서 책임을 지지 않는다. 다만 즉시 통지하고 피해를 줄이기 위한 조치를 하여야 한다.

불가항력 상태가 30 일 이상 지속되어 개별 계약의 목적 달성이 곤란한 경우 당사자는 미수행 부분을 해지하고 실제 수행분과 취소 불가능한 실비를 정산할 수 있다.

제 16 조 준법

당사자는 계약 수행과 관련된 반부패, 공정거래, 수출통제, 개인정보 및 시험윤리 관련 법령을 준수한다. 누구도 시험결과의 조작·은폐, 부당한 금품 제공 또는 이해상충의 은폐를 요구하거나 허용해서는 안 된다.

제 17 조 계약기간과 종료

본 계약의 유효기간은 계약체결일로부터 1 년으로 한다. 만료 30 일 전까지 어느 일방의 서면 종료통지가 없으면 동일한 조건으로 1 년씩 연장된다.

본 계약이 종료되더라도 종료 전에 성립한 개별 시험계약은 해당 업무의 완료와 정산 시까지 유효하다. 비밀유지, 결과사용, 지식재산권, 책임 및 분쟁해결 조항은 그 성질상 필요한 범위에서 종료 후에도 효력이 있다.

제 18 조 통지와 담당자

업무상 통지는 서면 또는 전자우편으로 하며, 담당자나 연락처가 변경되면 지체 없이 상대방에게 통지한다.

당사자	담당자	연락처	전자우편
갑	이항석	010-4045-4832	branup@branup.co.kr
을	June Lee	031-689-8641	june.lee@sgs.com

제 19 조 분쟁해결과 관할

본 계약과 개별 시험계약은 대한민국 법령에 따른다. 분쟁이 발생하면 당사자는 우선 성실히 협의하며, 협의로 해결되지 않는 경우 민사소송법상 관할법원을 제 1 심 관할법원으로 한다.

제 20 조 기타

본 계약의 변경은 권한 있는 대표자의 서명 또는 상호 승인된 서면에 의해서만 효력이 있다. 일부 조항이 무효가 되더라도 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 않는다.

본 계약서 2 부를 작성하여 갑과 을이 각각 기명날인 후 1 부씩 보관한다. 전자서명 또는 스캔본 교환도 원본과 같은 효력을 가진다.

계약 서명

2026 년 9 월 22 일

갑	주식회사 브랜업	을	한국에스지에스 주식회사
사업자등록번호	522-86-03985	사업자등록번호	106-81-59002
주소	서울시 영등포구 영신로 166 10 층 1021 호	주소	경기도 화성시 동탄구 동탄산단 10 길 20 (방교동)
대표자	이 상 원 	대표자	이 인 섭 
담당자	이향석	담당자	June Lee
연락처	010-4045-4832	연락처	031-689-8641



한국에스지이에스(주) 의왕지점
SGS Korea Co., Ltd. Uiwang office

수 신 : (주)브랜업
참 조 : 이 향석 이사님 010-4045-4832
발 신 : June Lee (june.lee@sgs.com, 031-689-8641)

제 목 : 외부공인기관 분석의뢰 견적서

1. 견적 종류 : 참고용 검사
2. 견적 일시 : 2026-09-04
3. 견적 내용 :

분석항목	수 량	단 가	금 액	비 고
Lead, Mercury, Arsenic, Cadmium, Antimony Mercury	3	542,000	1,626,000	In-House method, Acid digestion and analysis by ICP
USP Ch. 61 & 62 Full List	3	1,006,000	3,018,000	
USP Ch. 51 Antimicrobial Effectiveness	3	1,460,000	4,380,000	
Modified USP Ch. 51 Antimicrobial Effectiveness	3	1,620,000	4,860,000	B.Cepacia only
3-month Accelerated Stability and Compatibility	3	3,020,000	9,060,000	40C/75% RH stability conditions and evaluate color, odor, appearance, pH, and weight loss at 3 timepoints
Microbial examination per timepoint - Total bacteria - Total mold & yeast	9	88,000	792,000	FDA BAM to Accelerated stability study
Repeated Insult Patch Test (RIPT)	3	6,040,000	18,120,000	100 subjects, Normal skins SHARED PANELS
-Document Assessment- Toxicological Risk Assessment (TRA) to Main formulation FOR US & CANADA	3	3,020,000	9,060,000	Review the hazard, exposure and risk on the full ingredient and evaluate the safety of the product by a Toxicologist ; 16 CFR 1500, CA Proposition 65, TSCA inventory list, Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (SOR/2016-170), Canada Consumer Product Safety Act (S.C. 2010, c. 21)
DHL#1			220,000	Fairfield, NJ, USA
DHL#2			120,000	Union, NJ, USA
소 계			51,256,000	부가세(10%) 미포함
부가세 (10%)			5,125,600	
총 계			56,381,600	부가세(10%) 포함

4. 비 고

- * 소요기간 : 약 18, 50, 및 80 working days
- * 본 견적서의 유효기간은 발행일부터 1개월 입니다.
- * 의뢰시 요청 서식에 따라 전성분, 함량, 목적 및 사용법 정보를 제공요청드리겠습니다.
- * 현지시험실의 요청에 따라 제형 관련 추가 정보를 요청드릴 수 있습니다.
- * 1,381.44원/USD(9월21일)의 환율을 적용하였습니다.



SGS Korea Co., Ltd.

All SGS services are rendered in accordance with the applicable SGS conditions of service available on request and accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>